

시정 · 권고

1. 제 목 : 탄력적 근로시간제 근로자 임금 및 수당 지급에 관한 사항
2. 관계기관 : ●●보훈병원, □□보훈병원, ☆☆보훈병원, ○○보훈병원
3. 내 용

가. 업무개요

1) 사전컨설팅 신청사유

☆☆보훈병원에서는 공단과 병원노동조합간의 탄력적 근로시간제 합의서 시행('20. 3.12부 합의, '20. 2.16부터 적용)에 따른 병가 등 근로시간 미포함 휴가 사용 시 임금 및 시간외근로수당 지급기준 해석이 모호하여 병가 사용이 잦은 영양과 직원 등의 적정한 임금 등의 지급 방식을 문의하고자 컨설팅 감사를 요청하였습니다.

2) 관계법령 등

가) 「근로기준법」 제50조(근로시간)에서는 1주 간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간(1일 8시간)을 초과할 수 없고, 근로시간을 산정하는 경우 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 대기시간 등은 근로시간으로 본다고 규정

같은 법 제51조(탄력적 근로시간제) 제2항에서는 사용자가 근로자대표와 서면 합의한 경우 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 주 40시간(또는 1일 8시간)을 초과하여 근로하게 할 수 있다고 규정(다만, 대상 근로자의 범위, 단위기간, 단위기간의 근로일과 그 근로일별 근로시간 등을 정하여야 함)

나) 공단 「복무규정」 제23조(휴일 및 휴무일)에서는 교대근무자 등에 대해서는 직무의 성질상 휴일 및 휴무일을 따로 지정하여 부여할 수 있고, 공단 규정상의 휴일과 휴일일 범위 내에서 소속부서의 장이 정한다고 규정

같은 규정 제32조(휴가기간중의 휴일)에서는 휴가기간 중의 휴일 및 휴무일은

휴가기간에 산입하지 않고, 휴가기간이 1월 이상 계속되는 경우는 예외로 규정

같은 규정 제33조(휴가기간중의 보수)에서는 이 규정에 의한 휴가기간은 유급으로 한다고 규정(60일을 초과하는 출산휴가, 여성보건무급휴가, 가족돌봄휴가는 예외)

다) 「행정해석 근기-68207-2990, 2000. 9.28.」에 따르면 주중에 휴일 또는 휴가가 있어 근로를 제공하지 아니한 경우 그러한 휴일 또는 휴가기간은 실근로시간에 포함되지 아니함.(특정주의 토요일에 8시간을 근로하였다고 하더라도 주중에 휴일 또는 휴가기간에 있어 당해 1주간의 총 근로시간이 44시간을 초과하지 않은 경우에는, 당해 토요일에 행해진 8시간 근로에 대하여는 연장근로수당을 지급하지 않더라도 근로기준법 위반문제는 발생하지 아니함)

라) 공단 「탄력적 근로시간제 합의서」 제4조(휴일) 제3항에서는 특수근무형태 근로자의 근로시간 산정 시 연차, 공가, 경조사휴가, 자녀돌봄휴가 및 감정노동휴가('20. 5.16부터), 대체휴가('20. 8.16부터)는 근로시간으로 인정한다고 규정

※ 합의에 따른 휴가별 근로시간 포함 여부 현황

합의기간	근로시간 포함	근로시간 미포함
'20.2.16 ~5.15	연차, 공가, 경조사 휴가, 자녀돌봄휴가	병가, 수업휴가, 출산휴가, 여성보건무급휴가, 난임치료휴가, 보호휴가, 가족돌봄휴가(무급), <u>대체휴가, 감정노동휴가</u>
'20.5.16 ~8.15	연차, 공가, 경조사 휴가, 자녀돌봄휴가, <u>감정노동휴가</u>	병가, 수업휴가, 출산휴가, 여성보건무급휴가, 난임치료휴가, 보호휴가, 가족돌봄휴가(무급), <u>대체휴가</u>
'20.8.16 ~'21.2.15	연차, 공가, 경조사 휴가, 자녀돌봄휴가, <u>감정노동휴가,</u> <u>대체휴가</u>	병가, 수업휴가, 출산휴가, 여성보건무급휴가, 난임치료휴가, 보호휴가, 가족돌봄휴가(무급)

다. 검토의견

1) '병가' 사용 시 실근로시간 포함 및 유급 적용 여부

공단에서는 관행적으로 근로기준법(행정해석 근기-68207-2990, 2000. 9.28.)을 상회하여 출근하지 않고 휴가를 사용한 경우에도 근로시간으로 인정해왔으나.

탄력적 근로시간제 합의 시 특수근무형태근로자를 대상으로 실근로시간에 포함되는 휴가를 특정하였으므로 이외의 휴가를 사용한 경우 실근로시간에서 제외되어야 할 것입니다.

또한 근로시간 포함 여부의 개념은 근로기준법상 근로시간(주 40시간, 1일 8시간)에 대한 초과여부 판단 시 필요하며, 근로자가 휴가를 사용한 주 또는 월에 초과근무 발생 없이 가능한 근로시간을 판단하기 위해 적용되는 개념입니다.

따라서 실근로시간 포함 여부에 따라 유급 또는 무급이 결정되는 개념이 아니며, 근로기준법상 주 40시간 등의 초과여부에 따른 초과근로시간(초과근무수당) 산정 시 적용되는 개념이며, 병가는 탄력적 근로시간제 합의 여부와 무관하게 복무규정에 의거 유급으로 처리하여야 합니다.

2) 병가기간 동안 근무/OFF 적용 여부

복무규정상 1월 미만의 휴가기간 중의 휴일 및 휴무일은 휴가기간에 산입하지 아니한다고 정하고 있고, 교대근무자의 경우 규정상 정해진 휴무일 범위 내에서 소속부서의 장이 휴무일을 정하도록 하고 있으므로 특수근무형태 근로자가 일근직과 비교하여 병가일수(연간 60일을 초과할 수 없음) 산정 시 불이익이 없어야 할 것입니다.

따라서 특수근무형태 근로자가 1월 미만의 계속되는 병가를 사용할 경우 병가사용기간에 대하여 일근직과 동일한 방식으로 「복무규정」 제23조에 정해진 휴무일을 OFF로 간주하여 불이익이 없도록 하여야 할 것입니다.

3) 탄력적 근로시간제 합의서에 명시된 특수근무형태 근로자 외의 직원에게 동일한 임금 지급방식 적용 여부

탄력적 근로시간제 합의 대상인 특수근무형태 근로자(합의서상 명시) 외의 일근직 등 직원에 대해서는 관행적으로 [표 1]과 같이 전체 휴가를 실근로시간에 포함하고 있습니다.

나) ●●●□□●○○보훈병원에서는 탄력적 근무시간제 합의 대상 근로자의 근로시간을 산정하면서 병가 등 휴가 사용기간을 근로시간에 포함하여 초과근로시간을 산정하여 [표 3]과 같이 연장근로수당을 과다 지급한 것으로 확인되었습니다.

[표 3] ●●.□□.○○보훈병원 실근로시간 산정 착오 현황

[illegible]

4. 조치할 사항

○ ☆☆보훈병원장은

- 무급으로 처리된 휴가에 대한 미지급 임금 xxx천 원을 지급 조치하기 바랍니다.(시정)

○ ◎◎·□□·○○ 보훈병원장은

- 과다 지급된 연장근로수당 xxx천 원(●● xxx천 원, □□ xxx천 원, ○○ xxx천 원)을 환수 조치하시기 바랍니다.(시정)

○ ◆◆◆◆ ㄱ

- 탄력적 근로시간제 대상 여부에 따라 특수근무형태 근로자와 일근직 근로자간 휴가별 근로시간 포함 여부가 상이하게 적용되는 모순이 개선될 수 있도록 일원화 방안 등을 검토하여 주시기 바라며,

- 근로시간, 유급과 무급에 대한 개념과 그에 따른 임금 및 수당 산정방식에 대하여 현장 담당자 등이 명확하게 숙지할 수 있도록 예시가 포함된 교육 자료를 배포하고 워크숍 시에 교육하는 등의 조치를 취하여 주시기 바랍니다.(권고)